

1500601-41.2021.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... a essas ocorrências. Disse que ele confessou o tráfico mas não soube informar a quantidade de droga e não informou qual seria a origem desse dinheiro. Disse que o réu não resistiu a abordagem e não tiveram tempo nem de se evadir.

A testemunha PM Reginaldo Avelino de Souza disse que João é conhecido nos meios policiais pela prática de furto e tráfico. No dia dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500601-41.2021.8.26.0439 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500601-41.2021.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247601/2021 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 20185897 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 623/21/109 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2247601 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOAO VITOR ARAUJO SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de JOÃO VÍTOR ARAÚJO DOS SANTOS pela prática de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que, no dia 12 de setembro de 2021, por volta de 16:54h, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), na Rua Guanabara, Bairro Vila Marão, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto, JOÃO VÍTOR ARAÚJO DOS SANTOS, trazia consigo, para fins de tráfico, 39 (trinta e nove) porções de crack, pesando aproximadamente 12g, e 3 (três) porções de cocaína com massa aproximada de 2,32g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/16, auto de constatação preliminar de fls. 20/21, imagens de fls. 32/34e laudo toxicológico a ser juntado nos autos.

Afirma-se que os policiais militares que estavam em patrulhamento perceberam que o acusado estava na companhia de Paulo César, usuário, sendo que eles evadiram-se ao avistarem a viatura. Ao realizarem a abordagem, foram encontradas 39 porções de crack e 3 de cocaína em revista pessoal com o denunciado, além do montante de R\$ 770,00 e um frasco com tampa azul e corpo branco. Com Paulo César, encontraram 9 pedras de crack com acondicionamento idêntico aquelas que foram encontradas com o acusado, bem como um cachimbo. Nessa ocasião, João Vítor confessou que teria vendido as porções à Paulo.

Certidão de antecedentes criminais (fls. 39/40).

Laudo de constatação definitivo às fls. 131/133 e 153/158.

Defesa Preliminar (fls. 102/205).

Denúncia recebida às fls. 213/214.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, com apresentação de alegações finais pelas partes.

Era o que havia a relatar.

Fundamento e decido.

No tocante ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, entendo que a denúncia deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 está estampada exibição e apreensão de fls. 18/19, rebatimento fotográfico de fls. 24/34, laudo de constatação provisória de fls. 20/21 e exame toxicológico definitivo de fls. 131/133 e 153/158, que revelou resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas.

A autoria do crime de tráfico de drogas também foi comprovada pelos depoimentos testemunhais, conforme veremos adiante.

A testemunha PM Clayton Maciel disse que estavam em patrulhamento no bairro Vila Marão quando se depararam com João Vítor e Paulo no cruzamento, sendo ambos conhecidos nos meios policiais, sendo o primeiro acusado de furto e Paulo como usuário de drogas. Em revista pessoal, havia 770 reais e aproximadamente 40 porções de cocaína e crack. Disse que paulo tinha 9 porções de crack que informou que comprou o entorpecente de João Vítor naquele momento. Disse que as embalagens das drogas encontradas com ambos eram idênticas. Disse que o PM Reginaldo acompanhou a abordagem e presenciou esses fatos. Disse que João Vítor já foi detido pela prática de furto. Disse que deu apoio a essas ocorrências. Disse que ele confessou o tráfico mas não soube informar a quantidade de droga e não informou qual seria a origem desse dinheiro. Disse que o réu não resistiu a abordagem e não tiveram tempo nem de se evadir.

A testemunha PM Reginaldo Avelino de Souza disse que João é conhecido nos meios policiais pela prática de furto e tráfico. No dia dos fatos, avistaram João e Paulo, quando eles se comportaram de forma diferente, tentando fugir. Mas não conseguiram porque foi feita a abordagem. Disse que com João havia 39 porções de crack bem como cocaína e R\$ 770 reais em dinheiro. Com Paulo, foram encontradas 9 porções de crack. Disse que João confirmou que havia vendido drogas a Paulo. Paulo também informou que havia comprado a droga com João. Disse que havia informações de que ele vendia droga próximo do campo da Vila Marão. Disse que ele era conhecido por furto de motos no MS. Afirma que Paulo teria envolvimento no passado com o tráfico mas atualmente somente tem informação de que ele seria usuário. Disse que a quantidade de droga e o dinheiro encontrados com João indicam a prática de tráfico, confirmando as denúncias anônimas feitas anteriormente. Disse que o réu teve uma abordagem tranquila.

Ao ser interrogado, o réu confessou o tráfico e justificou que estava desempregado e precisava de dinheiro para seu sustento. Confessou que vendeu a droga a Paulo por R\$ 100 reais.

As provas colhidas, associadas à confissão, revelam que a droga era destinada à comercialização, especialmente considerando a forma de acondicionamento, consistente na separação em 42 porções, somada às condições de apreensão, que sugerem a venda de drogas, a conduta enquadra-se perfeitamente ao tipo objetivo descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (figura "trazer consigo"). Logo, entendo que o cometimento do tráfico ficou bem caracterizado no caso apreciado nos autos.

Entendo ser possível aplicar a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, pois os registros de atos infracionais são antigos, referentes ao ano de 2016 e 2018, motivo porque não utilizarei como forma de configurar envolvimento com atividades ilícitas.

Passo a dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: os motivos são desconhecidos.

Circunstâncias: considero que a substância apreendida (cocaína e crack) causa maior dano ao bem jurídico protegido pelo alto poder viciante, motivo porque será considerada em desfavor do réu.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu é primário.

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do agente.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 1/6, incidente sobre a diferença entre a pena máxima e mínima, e fixo a respectiva pena-base do crime de tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa do réu, nascido em 12/05/2002, e a confissão espontânea, aplico o entendimento da súmula nº 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Deixo de reconhecer a agravante da calamidade pública devido ao recente entendimento do E. TJ/SP no sentido de que o modus operandi do réu deveria se valer da situação de calamidade. Portanto, a pena intermediária deve ser reduzida em 1/3, limitado a 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento, havendo uma de diminuição (art. 33, parágrafo 4º), diminuindo a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8(oito) meses, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Com relação a pena de multa, fixo-a no mínimo legal, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Substituo a pena privativa por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e Prestação de Serviço à comunidade pelo período da pena privativa. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando a pena imputada.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial, para CONDENAR o réu JOÃO VÍTOR ARAÚJO DOS SANTOS a pena de 1(um) ano e 8 (oito) meses anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo, conforme o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Deferida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Deferido o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo réu.

Após o trânsito em julgado:

a) Oficie-se ao TRE, informando-o acerca da condenação, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, III, da CF);

b) Encaminhe-se o Boletim Individual, devidamente preenchido, ao Instituto de Identificação;

c) Expeça-se Guia de Execução de Pena;

d)Determino a destruição da droga bem como dos objetos apreendidos sem valor econômico;

E) determino a perda dos bens com valor econômico em favor do FUNAD, nos termos do art. 63 da LD.

P.I.C.

Pereira Barreto, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA